



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Ofício CMOG 033/2024

Palavras-Chave: Telecomunicação; CCO; Centro de Controle e Operação; PPP; Cidade Inteligente

Assunto: Informações Complementares para o Termo de Aditivo para construção de CCO

Destinatário: Departamento de Licitação

C/ Cópia: NA

Objeto da análise: CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos termos dos requisitos contidos na LICITAÇÃO, e seus ANEXOS, e, notadamente, no presente CONTRATO, e seus ANEXOS, para a Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de efficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Barretos.

Prezados,

Cumprimentando-o cordialmente, a fim de suportar o Departamento de Licitação, Contratos e Convênios para a realização do Termo de Aditivo da PPP Cidade Inteligente, disponibilizamos as seguintes informações adicionais anexas a este ofício:

1. Fundamentação da opção pelo Aporte de recursos par aquisição do investimento do CCO;
2. Fundamentação da atualização do valor total do contrato e consequentemente a atualização do valor dos 3% da garantia de execução contratual;
3. Fundamentação pelo pagamento na modalidade de aporte com base no Manual de estruturação de PPP do Governo do Estado de São Paulo;
4. Exemplo de Contrato de Centro de Controle e Operação (CCO) do município de Bebedouro;

Sabe-se que os contrato de concessão administrativa para PPP possuem regramento próprio e diferenciado da lei de licitações 14.133/2021 e portanto, cabe a equipe técnica suportar informações adicionais a fim de que a Secretaria Municipal de Negócios Jurídico e o Departamento de Licitações, Contrato e Convênio possam estabelecer a mais apropriada minuta de termo de aditivo para contrato em tela.

POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA APORTE DE RECURSOS

Já foi demonstrado nos autos do processo a possibilidade de inclusão de novos investimentos, na qual destacamos novamente abaixo:

CONSIDERANDO ANEXO 4 DO CONTRATO – MATRIZ DE RISCOS, temos a possibilidade de novos investimentos:

“7. PROJETOS PARA NOVOS INVESTIMENTOS

7.1. Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo PODER CONCEDENTE e não previstos no CONTRATO, aquele poderá requerer à CONCESSIONÁRIA, previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômico-



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

financeiro, a elaboração do projeto básico das obras e projeto de implantação dos novos serviços, considerando que:

7.1.1. Os referidos projetos deverão conter todos os elementos necessários à precificação do investimento e às estimativas do impacto da obra sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA, segundo as melhores práticas e critérios de mercado; e

7.1.2. O PODER CONCEDENTE estabelecerá o valor limite do custo dos projetos e estudos a serem considerados para efeito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.”

Uma vez permitida a inclusão de novos investimentos e atendida toda a governança necessária, cabe ao Poder Concedente estabelecer a forma de pagamento, nos termos do item 6.5 do ANEXO 4 DO CONTRATO – MATRIZ DE RISCOS:

6.5. Cabe ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de escolher a forma pela qual será implementado o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, sendo eles:

6.5.1. Revisão geral dos valores ou da fórmula de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA;

6.5.2. Alteração do prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, respeitados os limites legais;

6.5.3. Alteração das obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA;

6.5.4. Pagamentos diretos à CONCESSIONÁRIA; ou

6.5.5. Outra forma definida de comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA.

Justifica-se a opção por esta modalidade de pagamento, baseado no item 7.2.3.4. Aportes de Recursos Públicos (páginas de 105 a 109) do documento “Manual de Parcerias do Estado de São Paulo” (anexo a este ofício). A opção pelo aporte se justifica pelo não aumento da Parcela Remuneratória Mensal (PRM) na qual se incluiria o componente financeiro (TIR) pelo financiamento de 25 anos; Previsibilidade deste investimento estabelecido na LDO e LOA; O risco de o parceiro privado não ter motivação para iniciar o quanto antes a operação dos serviços.

CLÁUSULA 20 [DO CONTRATO] – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA

De acordo com o contrato de Concessão administrativa nº 14/2022, temos:

20.2 A CONCESSIONÁRIA deverá, para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, prestar e manter GARANTIA DE EXECUÇÃO

Página 2 de 5

Controle Interno | ci.controladoria@barretos.sp.gov.br |

CMOG | cmogbarretos@gmail.com | cmog@barretos.sp.gov.br

<https://transparencia.barretos.sp.gov.br/concessoes-e-parcerias-publico-privada-ppp/cidade-inteligente>

Esse papel possui certificação FSC/Cerflor de manejo florestal sustentável. #ODS 11, 12 e 13.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA no **valor equivalente a 3% (três por cento) do VALOR do CONTRATO.**

20.3 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA referida neste item poderá assumir qualquer das seguintes modalidades:

20.3.1 Caução em dinheiro;

20.3.2 Títulos da dívida pública brasileira, não gravados com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade;

20.3.3 Fiança bancária emitida por INSTITUIÇÃO FINANCEIRA autorizada a funcionar no país, em favor do PODER CONCEDENTE; ou

20.3.4 Seguro-garantia emitido por companhia seguradora brasileira, em favor do PODER CONCEDENTE.

20.5 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA será reajustada periodicamente, na mesma data e pela mesma fórmula aplicável ao valor da parcela variável que compõe a REMUNERAÇÃO.

20.6 Sempre que se verificar o ajuste da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA, a CONCESSIONÁRIA deverá complementá-la, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da vigência do reajuste.

Para que se aplique a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA no **valor equivalente a 3% (três por cento)** é preciso atualizar o valor total do contrato. Para isso, segue abaixo a fundamentação da construção do valor do contrato:

De acordo com a cláusula 6ª do contrato, temos:

6.1 O VALOR DO CONTRATO é de R\$226.003.817,77 qual consiste no somatório de PARCELAS REMUNERATÓRIAS MENSAS durante o período de vigência do presente CONTRATO, concedidas pelo PODER CONCEDENTE.

6.2 A PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL será reajustada a cada 12 (doze) meses, contado do início da publicação do CONTRATO no diário oficial do PODER CONCEDENTE, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro Índice que vier a substituí-lo.

6.3 O valor do CONTRATO será alterado concomitantemente com a modificação do valor da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL, conforme o ANEXO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO,



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

MECANISMO DE PAGAMENTOS E GARANTIAS, e as regras de Equilíbrio Econômico-Financeiro, respeitando-se as disposições da legislação vigente.

No entanto, no primeiro ano de contrato (primeiros 12 meses) há uma gradação percentual do valor da PRM, conforme os marcos de pagamentos estabelecido no item 7.2 do ANEXO 3 DO CONTRATO – CADERNO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIAS:

7.2. O recebimento da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL por parte da CONCESSIONÁRIA será realizado a partir de MARCOS DE PAGAMENTOS, mediante a entrega das soluções do OBJETO do CONTRATO.

Dessa forma o valor total do contrato original é calculado da seguinte forma:

Composição do Contrato Original	226.003.817,77
PRM original	768.043,24
2 meses 0% da PRM -	
4 meses 54,87% da PRM (3ª a 6ª)	1.685.701,30
6 meses 67,74% da PRM (7ª a 12ª)	3.121.634,94
288 meses 100% PRM (13ª a 300ª)	221.196.453,12
Composição do Contrato Após 1º Termo Aditivo	236.447.672,21
PRM original	768.043,24
PRM Reajustado - 1º Termo Aditivo	803.535,36
2 meses 0% da PRM -	
4 meses 54,87% da PRM (3ª a 6ª)	1.763.599,41
6 meses 67,74% da PRM (7ª a 12ª)	3.265.889,12
288 meses 100% PRM (13ª a 300ª)	231.418.183,68
Composição do Contrato Após 2º Termo Aditivo	237.253.288,57
Composição do Contrato Após 1º Termo Aditivo	236.447.672,21
2º Termo Aditivo - Acréscimo de Investimento	805.616,36

Para atualizações futuras, basta a multiplicação do *período de vigência do presente CONTRATO* e o valor da PRM atualizado. Assim temos o seguinte resumo:

HISTÓRICO DE VALOR DO CONTRATO						
	INVESTIMENTO	CONTRATO	PRM	TEMPO (MESES)	GARANTIA (3%)	% ADITIVO
Valor original do contrato	N.A.	226.003.817,77	768.043,24	300	6.780.114,53	N.A.
1º Termo Aditivo - Reajuste IPCA	N.A.	236.447.672,21	803.535,36	300	7.093.430,17	N.A.
2º Termo Aditivo - Acréscimo de Investimento	805.616,36	237.253.288,57	803.535,36	300	7.117.598,66	0,34%

N.A. = Não se Aplica

Embora este 2º Termo de Aditivo (acréscimo de investimento por aporte de recurso) não altere a PRM, há de se confirmar se o percentual de 3% sobre o valor do contrato atualizado foi exigido no momento do 1º Termo Aditivo – Reajuste de IPCA.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Por fim, compartilha-se o contrato de Centro de Controle e Operação do Município de Bebedouro para que o Departamento de Licitação possa ter um parâmetro de redação para o pagamento e medição deste serviço a ser implementado no município de Barretos (mas não esgotando outras possibilidades que julgarem importantes).

É o que tínhamos a compartilhar. Sem mais para o momento,

Barretos, 06 de maio de 2024.

Danilo Rodrigo Ferreira Mendes
Ouvidor-Geral do Município / Coordenador do CMOG

Paulo Fenando Scannavino
Controlador-Geral do Município / Membro CMOG

Fernando Oliveira Soares
Secretário Municipal de Finanças / Membro CMOG